МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 06 дугаар сарын 09 № 05/16 Улаанбаатар хот

СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ МЭРГЭЖИЛ, СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Б.ЗОЛЗАЯА ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6 дахь заалт, 7.1.10 дахь заалт, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтад тус тус заасныг үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сум дахь Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагчдын дотуур байрны үйл ажиллагаанд 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр батлагдсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг сургуулийн дотуур байрны нөхцөл байдалтай танилцаж, сургуулийн удирдлага, дотуур байр хариуцсан албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, холбогдох бичиг баримтыг хуулбарлан авах, баримтжуулах зэрэг аргачлалаар явуулсан ба мөн дотуур байранд амьдарч буй хүүхдүүдтэй ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага хийж, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн дотоод журмыг 2022 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн хамт олны хурлаар хэлэлцэж баталсан байна. Уг дотоод журамд байгууллагын удирдлага болон сургалтын менежер, багш, ажилтан, албан хаагчийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг нарийн тодорхой тусгаж оруулсан ба дотоод журмын 21.2, 21.3 дахь хэсэгт байр хариуцсан багш болон жижүүрийн ажлын чиг үүргийг тодорхой тусгаж өгсөн. Төвийн дотоод журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 10, 11, 12 дугаар заалтын холбогдох хэсгийг бүрэн тусгаж өгсөн боловч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийг тусгаагүй байна. Мөн багш, албан хаагч нарыг соён гэгээрүүлэх, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулаагүй байна.
2. Суралцагчдын хүмүүжил, төлөвшилт аж байдлын талаар эцэг, эх асран хамгаалагч нартай хүүхдүүдээ эргэж ирэх үед болон шаардлага гарвал эцэг, эх, асран хамгаалагчийг дуудуулж уулзалт, ярилцлага хийж бүртгэл, тэмдэглэл хөтөлж баримтжуулж ажилласан нь сайшаалтай байна. Харин Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын дотуур байрны орчин, үйлчилгээнд тавигдах /MNS 689052020/ стандартыг хангасан байдлыг авч үзэхэд стандартын 3.3-т “Дотуур байрны зөвлөл нь суралцагчдын эрх ашгийг төлөөлөн санал гаргах, дотуур байрны дотоод дэг журамд хяналт тавих, суралцагчдын болон тэдний эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн төлөөлөл бүхий бүлэг байгуулагдсан байна” гэж заасныг

хэрэгжүүлээгүй ба хүүхдүүдийн эцэг эхийн ихэнх нь малчид байгаатай холбоотой тухайн бүлгийг байгуулах боломж хязгаарлагдмал гэж байрны багш О.Энхтүвшин, С.Өлзийжаргал нар нь танилцуулсан болно.

3. Дотуур байр нийт 50 хүүхдийн багтаамжтай ба 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн байдлаар нийт 32 хүүхдийн 7 эмэгтэй сурагч, 25 эрэгтэй сурагчдын дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтөлсөн. Тэдний эцэг, эх, асран хамгаалагчтай 3 талт гэрээ байгуулсан. Сурагчдыг нас, хүйсээр нь тусад нь байрлуулсан ба өрөөний талбайн хэмжээ нь стандартын шаардлага хангасан, зай талбайтай бөгөөд өрөөний зай талбайг харгалзан 1 өрөөнд 3-4 хүүхэд амьдарч байна. Өрөөний дулаан болоод нарны тусгал, гэрэлтүүлгийн хувьд шаардлага хангагдсан ба ор, зөөлөн эдлэл, хувцасны шүүгээ, ширээ сандал, хогийн сав гэх мэт зүйлсээр бүрэн хангагдсан байна. Багш, ажилтан, эрэгтэй, эмэгтэй сурагчдын ариун цэврийн өрөө, усанд орох шүршүүрийг шаардлага хангахуйц тохижуулж, хүйсээр ялгаатай тусгай өрөөг ашиглахаар зохион байгуулсан. Суралцагчдын амьдрах өрөөний тохижилт, зохион байгуулалт стандартын шаардлага бүрэн хангасан байна. Угаалтуур, 00 өрөө, хувцас угаалга, хатаалга, индүүдлэгийн өрөөний хувьд стандартын шаардлага хангасан байна.
4. Дотуур байрны хувьд сурагчид хөгжих, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцөл боломжийн хангаж соёлын өрөөг тохижуулж шатар, даам, хөгжмийн зэмсэг, зураг гэх мэт төрөл бүрийн тоглоом, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. Сурагчдын ар гэрээс нь ирсэн эцэг, эх, асран хамгаалагч нарын түр хугацаагаар байрлуулах хоёрдугаар давхарт өрөөг уулзалт, амралтын өрөөний шаардлага хангахуйц тохижилт хийсэн. Камерын хянах дэлгэц нь багш нарын өрөөнд байрлалтай, байрны давхар бүрийн коридор, хөгжих өрөө, номын сангийн өрөө, хоолны заал талбайд 7 хяналтын камер, гадна орчныг хянах зориулалттай 2 хяналтын камер нийт 9 камер байрны дотно, гадна талын хэсгийг бүрэн хянахаар байрлуулсан ба камерын бичлэг сарын хугацаанд хадгалагдаад автоматаар устдаг байна. Суралцагчдын номын сан, хичээл давтах, багш, жижүүр, уулзалт, амралтын өрөөнүүдийн хувьд суралцагчдын сурч, хөгжих, багш, жижүүрийн ажиллах орчин, нөхцөл шаардлага хангасан байна. Харин суралцагчдын хувьд цахим мэдээллийн орчин бүрдүүлээгүй суурин компьютер, принтер, канон, интернетийн сүлжээ байхгүй байна. Мөн суралцагчид спортоор хичээллэх, биеэ чийрэгжүүлэх турник болоод сагсан бөмбөг, гүйлтийн спортын талбай байхгүй.
5. Дотуур байрны нөхцөл байдал нь стандарт шаардлага хангасан өөрийн эзэмшлийн газартай, эзэмшил газарт тохижуулсан ногоон байгууламж мод, бут, сөөг байхгүй, сул шороон хөрстэй, сандал, гадна талбайд хогийн сав, гэрэлтүүлэг байхгүй, эмнэлэг, цагдаа, онцгой байдлын тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл нэвтрэх орц гарц чөлөөтэй, нээлттэй байна. Эзэмшлийн газарт хуучны спортын талбай эвдэрч, муудсан байсан ба спортын талбайг тохижуулахаар "Дэлхийн Зөн" олон улсын байгууллагад 15 сая төгрөгийн төсөл бичээд явуулснаас өөр ажил, арга хэмжээ зохион байгуулаагүй ажээ. Барилга, байгууламжийн хувьд галын аюулгүй байдлыг хангасан, орц гарц заасан байрны бүдүүвч зураглалыг үүдэнд болон шат, коридор хэсэгт нүдэнд харагдахуйц газар байрлуулсан, галын аюулгүй байдлыг хангасан галын хор, багаж хэрэгсэл бүхий буланг тохижуулсан нь стандартад нийцэж байгаа боловч

халтиргаа, гулгаа үүсэхээс хамгаалсан зориулалтын шалавч байхгүй, барилгын хаалга, үүдний хэсэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан налуу шат, зам, гадна хэсэгт байхгүй байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус дотуур байрны багш, ажилчдын хөдөлмөрийн таатай нөхцлөөр хангагдах, суралцагчдийн эрхийг хамгаалах цаашид гарч болзошгүй хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Тус сургуулийн хөдөлмөрийн дотоод журмын хуульд нийцэхгүй зохицуулалтыг хүчингүй болгож, Хөдөлмөрийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуульд нийцүүлэн хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах;
2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэг болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.4.2 дахь заалтанд заасан үүргийг хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах;
3. Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн С/62 дугаар тушаалаар батлагдсан /MNS 689052020/ стандартын 3.3 дахь хэсэгт “суралцагчдын эрх ашгийг төлөөлөн санал гаргах, дотуур байрны дотоод дэг журамд хяналт тавих, суралцагчдыг манлайлан зохион байгуулж зорилготой, суралцагчдын болон тэдний эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн төлөөлөл бүхий бүлэг байгуулах”, /MNS 689052020/ стандартад заасны дагуу “Эзэмшлийн газрын 25% багагүй хэсгийг мод тарьж, цэцэрлэгжүүлнэ”, “Зүлэгжүүлээгүй хэсгийг суралцагчийн тав тухтай зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэн тохижуулж, сандал, хогийн сав, гэрэлтүүлэг зэргийг 50 метр тутамд байрлуулна”, “Эзэмшил газарт биеийн тамирын задгай талбайтай байна”, “Байрны үүдний хэсэг нь халтиргаа, гулгаа үүсэхээс хамгаалсан шалавчтай, барилгын орц, гарц нь босгогүй”, MNS 6055 стандартын шаардлага хангасан тэргэнцрийн зориулалтын замтай, гадна талдаа цардсан талбайтай байна” гэж заасан тул тодорхой үр дүнтэй ажил зохион байгуулах;
4. Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн С/62 дугаар тушаалаар батлагдсан /MNS 689052020/ стандартын дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулах, сурагчдын сурч боловсрох, эрүүл мэндээ хамгаалуулах, чанартай хоол хүнсээр хангагдаж, эрүүл, аюулгүй, хүртээмжтэй орчинд амьдрах эрхийг хангах заалтыг хангаж ажиллах.

Зөвлөмжийг нийт алба хаагчид танилцуулан, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх танилцуулгыг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД